

1502025-72.2022.8.26.0540
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: Paulo Antonio Canali Campanella
Comarca: Mauá
Foro: Foro de Mauá
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 10/11/2022
... de Registro: 06/07/2022).

"CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06) - APELO DEFENSIVO ALMEJANDO A ABSOLVIÇÃO, COM PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA E ABRANDAMENTO DAS PENAS. [...] TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS REVESTIDOS DE CREDIBILIDADE - QUANTIDADE E ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Mauá
Foro de Mauá
2ª Vara Criminal
Av. João Ramalho, 111, Mauá - SP - cep 09371-901
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502025-72.2022.8.26.0540 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1502025-72.2022.8.26.0540
Classe - Assunto
Inquérito Policial - Roubo
Autor:
Justiça Pública
Réu:
JONATHAN FERREIRA DE SANTANA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Antonio Canali Campanella

Vistos.

JONATHAN FERREIRA DE SANTANA foi denunciado por incursão no inciso II do § 2º do art. 157 do Código Penal e no art. 244-B da Lei nº 8.069/90, em concurso formal.

Narra a inicial que, no dia 15 de outubro de 2022, por volta das 22h30min, pelas proximidades do bairro Jardim Zaira, nesta cidade e comarca de Mauá, o acusado, previamente ajustado e agindo com identidade de propósitos com o adolescente C.D.D.S., subtraiu, para proveito comum, com emprego de grave ameaça, coisa móvel alheia, consistente em R\$ 51,00 (cinquenta e um reais), pertencente à concessionária de transporte coletivo Suzantur.

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o acusado, corrompeu e facilitou a corrupção do menor C.D.D.S., com então 17 anos de idade (fl. 76), induzindo-o a praticar infração penal e com ele praticando-a.

Recebida a denúncia, o réu foi citado (fl. 113) e apresentou resposta à acusação.

Durante a instrução, as testemunhas arroladas pelas partes foram devidamente inquiridas. Por fim, interrogou-se o réu.

Em memoriais escritos, o Ministério Público requer a procedência da ação penal nos termos da denúncia, enquanto a Defesa busca a absolvição ou, ao menos, o reconhecimento da consunção entre os delitos, a fixação das penas nos patamares mínimos, com a incidência a atenuante da confissão, sob regime penitenciário inicial semiaberto.

É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.

Procede a acusação.

Comprovou-se a materialidade pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 09-12), auto de reconhecimento de pessoa (fl. 06) e prova oral colhida.

A autoria restou fartamente comprovada.

Em solo policial, o réu permaneceu em silêncio (fl. 08). Sob o contraditório, foi devidamente interrogado (mídia digital).

A vítima, na fase administrativa, narrou que (sic) "estava dirigindo o ônibus da Viação Suzantur quando avistou dois jovens que acenaram para que o veículo parasse. Que supondo que aquelas pessoas eram passageiros, o declarante parou o veículo e abriu a porta dianteira para que eles entrassem. Assim que o ônibus começou a rodar, o adolescente posteriormente identificado como Carlos Daniel Dias colocou as mãos sob as vestes e simulando estar armado anunciou que se tratava de um roubo, ao passo que o comparsa dele permanecia nos degraus do coletivo dando-lhe cobertura. Disse ainda que a dupla criminosa estava deveras exaltada e que ambos gritavam que "matariam" o declarante caso ele não lhes entregasse o dinheiro. Ato contínuo, o adolescente pegou o dinheiro do caixa e seguidamente abriram a porta do ônibus ainda em movimento e deles desceram correndo em direção à Avenida Castelo Branco. Ocorre que o declarante avistou uma viatura que passava ocasionalmente pela rua e lhes comunicou acerca do ocorrido e não tardou muito para que os infratores da lei fossem capturados. Posteriormente, ao ser convidada a participar do reconhecimento pessoal em sala reservada, apontou sem sombra de incertezas a dupla criminosa como os autores do crime que suportou" (fl. 05).

Em juízo, confirmou que o réu e o adolescente embarcaram no ônibus e um deles anunciou o roubo, com a mão na cintura. Na sequência, eles pegaram o dinheiro e saíram correndo, quando então acionou uma viatura que passava pelo local. Os suspeitos foram detidos logo depois de terem saído do ônibus. Esclareceu que parte do dinheiro caiu no chão e o restante não foi encontrado. Além disso, informou que a prisão dos acusados ocorreu entre 10 e 20 minutos após a prática delitiva. Posteriormente, na Delegacia, três pessoas foram-lhe apresentadas para reconhecimento, oportunidade em que reconheceu duas delas. Descreveu o réu como magro, moreno e com altura aproximada de 1,70m. Em audiência, novamente reconheceu Jonathan (mídia digital).

É da tradicional experiência judicante que a palavra da vítima nos crimes de roubo deve prestigiar-se, de comum, por sua isenção ordinária. Voto paradigmático do Min. Soriano de Souza, no egrégio Supremo Tribunal Federal, assentara já que "todos nós, que somos juízes, sabemos disto: não se pode deixar de tomar com muita consideração as declarações da ofendida, desde que sejam verossímeis e minuciosas" (apud

Espínola Filho, Código de Processo Penal Brasileiro Anotado, ed. Rio, 1980, n. 427).

Os policiais militares, na fase extrajudicial, historiaram que (sic) "durante patrulhamento preventivo ostensivo e de preservação da ordem pública pelas proximidades do Bairro Jardim Zaira se depararam com o motorista de um ônibus da empresa Suzantur o qual com um aceno de mão lhes avisou que dois indivíduos haviam acabado de roubar dinheiro que estava no caixa do coletivo (cerca de R\$ 51,00) e que aqueles haviam fugido em direção a pé em direção à Avenida Presidente Castelo Branco. De pronto, os patrulheiros avistaram na citada via pública dois indivíduos que corriam desesperadamente em direção a uma viela que dá acesso à Avenida Washington Luís, momento em que os depoentes desembarcaram da viatura oficial e lograram deter a dupla criminosa posteriormente identificada como o adolescente Carlos Daniel Dias e o investigado Jonathan Ferreira de Santana, sendo que durante a busca pessoal não foi encontrada qualquer arma de fogo e tampouco o produto do crime. Convém mencionar que durante a abordagem o implicado Jonathan ofereceu resistência, de modo que os policiais viram-se na contingência de fazerem uso diferenciado da força através do uso de algemas. Ao serem entrevistados informalmente pelos policiais militares, os suspeitos admitiram que de fato haviam subtraído o numerário que estava no interior do coletivo e que durante a fuga dispensaram o produto do crime numa viela" (fl. 02-4).

Durante a instrução, o policial militar Jonathan reiterou integralmente a dinâmica da detenção dos suspeitos. Afirmou que, logo após o roubo, foram acionados pela vítima, que descreveu as características físicas e as vestimentas dos autores. Após breve patrulhamento, conseguiram abordar o réu e o adolescente próximo a um rio. Informou que, durante a fuga, um deles dispensou algo. Informalmente, os dois admitiram a autoria do crime (mídia digital). A majorante do concurso de agentes foi devidamente comprovada pela prova oral produzida, notadamente as declarações da vítima.

Registre-se que o princípio da insignificância não é aplicável ao delito de roubo, considerando a ofensa ao patrimônio e à integridade física da vítima. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp nº 599968/SP, Quinta Turma, rel. Ministro Félix Fischer, J.23.02.2016, Dje 04.03.2016. Assim, não há que se falar em desclassificação nos termos requeridos pela defesa.

Na mesma linha o e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

ROUBO - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - NÃO CABIMENTO - CONDENAÇÃO MANTIDA. O princípio da insignificância não é aplicável aos crimes cujas circunstâncias não evidenciam a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento ou a inexpressividade da lesão jurídica provocada. ROUBO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO - IMPOSSIBILIDADE, ANTE A PROVA DE QUE A SUBTRAÇÃO DA COISA ALHEIA SE DEU COM O EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 0002048-71.2017.8.26.0248; Relator (a): Willian Campos; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Indaiatuba - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro: 28/04/2020)

Do mesmo modo, fartamente comprovado o crime de corrupção de menores. Não há dúvida de que o réu envolveu o adolescente C.D.D.S. (17 anos - fl. 76) na prática delitiva. É o que basta para caracterização do delito.

Ressalta-se que, de acordo com a Súmula 500 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, o crime em comento é formal, sendo desnecessária a prova da efetiva corrupção do menor. Neste sentido: "(...) Para a configuração do crime de corrupção de menores, atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito

formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal (...)" (REsp 1112326 DF, submetido ao procedimento dos recursos especiais repetitivos, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe 08/02/2012).

Por fim, não há que se falar em consunção entre os crimes de roubo majorado pela causa de aumento do concurso de agentes e de corrupção de menores, já que são delitos autônomos, que tutelam bens jurídicos distintos, inclusive. De acordo com precedente do Supremo Tribunal Federal, "a condenação por roubo qualificado pelo concurso de agentes (no qual se tutela o patrimônio) bem como pela corrupção de menores não implica bis in idem, haja vista que o bem jurídico tutelado nesse último crime é a integridade moral do menor de 18 anos, de modo que se trata de delitos autônomos" (STF, HC nº. 111.891, Rel. Min. Ricardo Enrique Lewandowsky Segunda Turma, j. 14/08/2012).

No mesmo sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] II - Não configura bis in idem a condenação pelo crime de corrupção de menores e a incidência da causa de aumento de pena do roubo praticado em concurso de agentes, porque as duas condutas são autônomas e alcançam bens jurídicos distintos, não havendo que se falar em consunção. [...] Habeas corpus não conhecido. (HC n. 485.817/SP, relator Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, julgado em 12/2/2019, DJe de 19/2/2019.)

EMBARGOS INFRINGENTES - RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DELITOS AUTÔNOMOS - Impossível o reconhecimento do princípio da consunção, não sendo possível a absorção do crime de corrupção de menor pelo de roubo. Embargos Infringentes improvidos. (TJSP; Embargos Infringentes e de Nulidade 0001340-67.2016.8.26.0535; Relator (a): Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarulhos - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/09/2018; Data de Registro: 22/10/2018).

Dessa forma, comprovadas a materialidade e a autoria, de rigor a condenação.

Dosa-se as penas.

Atento às diretrizes do art. 59 do Código Penal, fixa-se a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, pelos maus antecedentes (certidão de fl. 39 - proc. 15975-42.2010), ou seja, 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa para o crime de roubo.

Na segunda fase, aumento a reprimenda em 1/3, diante da tripla reincidência do réu (certidões de fls. 36-9 - procs. 1501-56.2016, 5290-68.2013 e 7750-57.2015), totalizando 06 anos, 02 meses e 20 meses de reclusão e 14 dias-multa.

Sobre a possibilidade de majoração da pena em patamar maior devido à multirreincidência:

"No caso, as instâncias ordinárias decidiram que seria adequado e proporcional o aumento da pena do Recorrente, na segunda fase da dosimetria, em 1 (um) ano, tendo em vista "a reincidência decorrente de três condenações anteriores" (fl. 118, sem grifos no original). O aumento empreendido na sanção representa, portanto, 1/3 (um terço) do interregno existente entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito. Com efeito, ante a ausência de previsão legal expressa acerca da fração de majoração a ser empregada em razão das circunstâncias agravantes, a jurisprudência

admite como parâmetro de razoabilidade a majoração da pena em 1/6 (um sexto). Todavia, este critério não é absoluto, sendo certo que "a reincidência específica ou a multirreincidência justificam a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, acima do mínimo" (HC 282.200/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 03/08/2016, sem grifos no original). Portanto, as instâncias precedentes, ao fundamentarem o emprego de fração de aumento mais gravosa na multirreincidência do Recorrente, apresentaram fundamentação consentânea com a jurisprudência desta Corte Superior." (STJ, Resp. 1780947/MT, Ministra LAURITA VAZ, 28/02/2019)

"Não obstante a fração de 1/6 (um sexto) tenha sido a usualmente adotada pela jurisprudência deste Tribunal Superior, para majorar a pena, na segunda fase da dosimetria, a hipótese dos autos traz fundamentação concreta que justifica o aumento em patamar superior, pois o paciente é triplamente reincidente, inclusive, por uma das vezes, na forma específica." (HC 462.924/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe de 12/09/2018).

Justifica-se a não incidência da atenuante da confissão, não espontânea, em razão de sua inutilidade para o desate da ação penal. Isso porque a confissão de quem foi preso em flagrante, logo após a prática delitiva, na companhia do adolescente, e buscou falsear a verdade, dizendo que apenas queria furtar o coletivo (mídia digital), não tem o intuito de colaborar para a elucidação dos fatos. Não fosse suficiente, o presente decisor sequer referiu-se ao interrogatório do réu, portanto, sem infringência à Súmula 545 do STJ.

Sobre a necessidade da espontaneidade da confissão, decota-se trecho do voto do v. acórdão proferido pelo eminente Desembargador Ricardo Dip, no julgamento da Apelação Ordinária 1.390.581-8:

"Em acréscimo, confissão do acusado, houve. Espontânea, contudo, não; a que houve, tem caráter de provocada.

É válida –recruto de votos precedentes–, é válida, repito, ainda após a controvertida Reforma do Código Penal em 1984, esta lição de Roberto Lyra:

'A espontaneidade da confissão não diz respeito, é claro, à sua prestação, em que seria redundante a referência...' (Comentários ao Código Penal, ed. Forense, Rio de Janeiro, 1958, vol. 2, n. 64).

Não fosse assim, sobejaria a lei, porque, como disse Fragoso, 'se o agente confessa sob pressão policial, fato, aliás, comum, nenhuma atenuante será aplicável' (Lições de Direito Penal, ed. Forense. Rio de Janeiro, 1994, Parte Geral, n. 345).

Na mesma linha, disse Mirabete: 'Não basta a confissão para a configuração da atenuante; é necessário que o agente, arrependido, procure a autoridade para a confissão, já que a lei não fala em ato voluntário, mas em confissão espontânea' (Manual de Direito Penal, ed. Atlas, São Paulo, 1997, vol. 1, 7.5.6).

Diz José Antonio Paganella Boschi, comentando o disposto na alínea d, inc. III, art. 65, CP: 'Foge ao sentido do texto, portanto, reconhecer a atenuante quando o agente é preso em flagrante e não tem como negar as evidências em torno da autoria ou imputar a responsabilidade pelo fato a terceiro. Inconfundíveis confissão espontânea e confissão voluntária' (Das Penas e Seus Critérios de Aplicação, ed. Livraria do Advogado, Porto Alegre, 2002, p. 273).

A espontaneidade da confissão –prevista em lei como qualificação necessária do ato confessorio para atuar como causa de atenuação penal– distingue-se da mera voluntariedade da confissão. Não se trata aí do espontâneo como o que procede de um princípio interno juxta naturam agentis, sine deliberatione (Marcelino Zalba), mas do que (disse Cathrein) procedit a princípio interno –ou seja, sem provocação exterior." (TACRIM-SP –11a Câmara)

Manifestou-se, também, o Supremo Tribunal Federal quanto à incompatibilidade da

atenuante da confissão espontânea com a situação de flagrância:

"CONFISSÃO ESPONTÂNEA ATENUANTE. Em se tratando de situação concreta em que ocorrida a prisão em flagrante, em razão do transporte de vultuosa quantidade de droga, descabe cogitar da atenuante da confissão espontânea, no que esta última tem como objetivo colaborar com o Judiciário na elucidação da verdade real". (HC 101.861/MS, rel. Min. Marco Aurélio, 1ª T., j. em 13.04.2011)

No mesmo julgamento, manifestou-se o Min. Luiz Fux: "Eu também entendo que confissão espontânea e flagrante é *contradictio in terminis*, não dá para conviver; ou confessa voluntariamente ou é preso em flagrante. Não fez favor nenhum à Justiça".

Na mesma direção, precedentes do e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: "(...) Em que pese respeitável entendimento jurisprudencial em sentido diverso, tenho que a atenuante da confissão espontânea não deve ser aplicada, pois o apelante foi preso em flagrante no interior do terreno da unidade básica de saúde, na posse de ferramentas aptas à concretização do furto. Há incompatibilidade lógica entre prisão em flagrante e atenuação da pena pela confissão espontânea" (TJSP, Ap nº 1502232-08.2021.8.26.0540, Rel. Des. JUSCELINO BATISTA, j. 17.10.22) g.n.

"Apelação- Tráfico de entorpecentes - Recurso da defesa- Pedido para que o réu possa recorrer em liberdade prejudicado pelo presente julgamento. Condenação mantida. Apreensão de 20 porções de maconha e 61 porções de cocaína- Conjunto probatório seguro e coeso. Dosimetria fixada com rigor- Pena fixada no mínimo legal - Pedido de compensação entre confissão e reincidência- Inadmissibilidade- Confissão que sequer foi considerada na formação do convencimento do julgador- Redutor do art. 41 da Lei de Drogas- Não cabimento- Delação após prisão em flagrante com tóxico- Ausência de colaboração efetiva. Regime inicial Fechado obrigatório para réu reincidente condenado a corporal superior a quatro anos- Sentença mantida. Recurso improvido." (TJSP, AP 1501244-55.2019.8.26.0540, Rel. Des. José Vítor Teixeira de Freitas, j. 29.06.20).g.n.

"[...] Não assiste razão ao apelante quando pleiteia o benefício da atenuante da confissão espontânea, previsto no artigo 65, III, "d", do Código Penal, pois, no caso de que se trata, a confissão, além de absolutamente prescindível para o desate condenatório, em razão da solidez da prova incriminadora produzida sob o crivo do contraditório, bem revelando hábil manejo de autodefesa para tentada incidência da atenuante genérica do art. 65, III, "d", do Código Penal. Assim, por não espontânea e desacompanhada de arrependimento, não permitiria a diminuição da pena pela atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal. Nesse sentido, "espontânea é aquela confissão em que o agente, independentemente do concurso da autoridade, busca esta para admitir o delito" (Apelação nº 0001496-21.2009.8.26.0270. Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Rel. Exmo. Des. LUIS SOARES DE MELLO, j. em 26.6.2012). No mesmo sentido: veneranda decisão da Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na Apelação nº 0052302-70.2011.8.26.0050. Rel. Exmo. Des. LUIS SOARES DE MELLO, j. em 16.4.2013). Da mesma forma: STF HC. nº 101.861/MS, Rel. Exmo. Min. MARCO AURÉLIO, j. em 13.4.2011). No mesmo sentido: PROVA - CONFISSÃO ESPONTÂNEA E VOLUNTÁRIA - DISTINÇÃO. "Não se pode confundir a confissão espontânea com a confissão voluntária do réu surpreendido em plena execução do delito. Esta é uma declaração movida por uma circunstância de evidência dos fatos, aquela pela mera intenção de declarar a verdade". (Apelação nº 566.425/1, Julgado em 01/02/1990, Col. 1ª Câmara, Rel.: ALBERTO MARINO. RJDTACRIM 5/169)" (TJSP; Apelação Criminal 1501404-12.2021.8.26.0540; Relator (a): Freddy Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/02/2022; Data de Registro: 22/02/2022). g.n.

"(...) Afasta-se o pleito de reconhecimento da atenuante da confissão. Isso porque Paulo foi preso em flagrante vendendo drogas a um adolescente e outro indivíduo, de modo que sua confissão não foi utilizada para formação da convicção. O flagrante e os depoimentos das testemunhas são suficientes para sustentar sobremaneira o édito condenatório." (TJSP, 4ª Câmara Criminal, Apelação nº 1500902-44.2018.8.26.0616,, rel. Des. Roberto Porto, j. 18.6.2020, V.U.).g.n.

"(...) Ademais, sobreleva registrar que a referida confissão não foi utilizada pelo magistrado sentenciante como elemento de convicção, não incidindo, assim, na hipótese, a Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça. (...) Veja que, para o reconhecimento da finalidade mercantil da droga apreendida com o acusado, o douto juiz não utiliza de sua confissão a esse respeito, mas sim dos demais elementos de convicção colhidos." (TJSP, 4ª Câmara Criminal, Apelação nº 1500646-88.2020.8.26.0630, rel. Des. Camilo Léllis, j. 22.3.2022, V.U.). g.n.

Apelação criminal - Tráfico de drogas - [...] Dosimetria - pena-base justificadamente fixada acima do mínimo legal. Inteligência do art. 42 da Lei de Drogas. Na segunda fase, exasperação decorrente da reincidência. Confissão que não foi considerada na formação do convencimento do julgador. [...] Preliminar rejeitada. Recurso defensivo improvido. "[...] verificando-se que neste caso, não houve qualquer menção ao teor do interrogatório do acusado para a formação do convencimento do douto Julgador para o deslinde desta ação penal, não há como se acolher o pleito de consideração da referida atenuante de pena, nos termos dos abalizados entendimentos jurisprudenciais referidos." (TJSP; Apelação Criminal 1500255-44.2022.8.26.0540; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/05/2022; Data de Registro: 08/05/2022).

"APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo duplamente majorado - Incidência da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo comprovada pela prova pessoal - Desnecessidade de apreensão e perícia da arma usada no roubo. (...) Impossibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, porquanto não utilizada para fundamentar a condenação - Aumento único no concurso de causas de aumento de pena contemplado no parágrafo único do artigo 68 do Estatuto Penal que não constitui direito subjetivo, tratando-se de faculdade judicial, que, porém, requer justificativa sobre a fração imposta, como no caso penas e regime prisional fechados mantidos. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO." (TJSP, Apelação Criminal nº 1500106-76.2021.8.26.0348, Rel. Des. Adilson Paukoski Simoni, j. 12.04.22).

"Descabe o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos da precisa fundamentação exarada pelo d. Juiz sentenciante: "Justifica-se, na segunda etapa, a não incidência da atenuante da confissão, em razão de sua inutilidade para o desate da ação penal. Isso porque a confissão, não espontânea, de quem foi preso em flagrante na posse do objeto subtraído, não tem o intuito de colaborar para a elucidação dos fatos. Não fosse suficiente, o presente decisor sequer referiu-se ao interrogatório do réu, portanto, sem infringência à Súmula 545 do STJ".(TJSP, Apelação Criminal nº 1502274-57.2021.8.26.0540, Rel. Des. JUSCELINO BATISTA, j. 23 de maio de 2022).

"(...) Não era o caso, outrossim, do reconhecimento da atenuante da confissão, porquanto tenha ela sido parcial (negou o apelante o emprego de arma de fogo), bem como por ser ela refratária à prisão em flagrante. Como bem destacou o MM. Juízo a quo, no decisor, "(...) Justifica-se a não incidência da atenuante da confissão, não espontânea e parcial, em razão de sua inutilidade para o desate da ação penal. Isso porque a confissão de quem foi preso em flagrante, logo após desembarcar do veículo roubado, e buscou falsear a verdade, a fim de atenuar sua responsabilidade, não tem o intuito de colaborar para a elucidação dos fatos." (fls. 148). De mais a mais, ainda que fosse possível seu reconhecimento, nenhuma redução seria feita, pois, como adiantado, já foram as penas bases mantidas no mínimo legal." (TJSP;

Apelação Criminal 1502696-32.2021.8.26.0540; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/06/2022; Data de Registro: 06/07/2022).

"CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06) - APELO DEFENSIVO ALMEJANDO A ABSOLVIÇÃO, COM PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA E ABRANDAMENTO DAS PENAS. [...] TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS REVESTIDOS DE CREDIBILIDADE - QUANTIDADE E VARIEDADES DAS DROGAS, LOCAL DO CRIME, APREENSÃO DE DINHEIRO, CONFISSÃO DO RECORRENTE - INEQUÍVOCA A TRAFICÂNCIA DADAS AS CONDIÇÕES DO FLAGRANTE - CONDENAÇÃO MANTIDA. PENAS - FIXADAS OBSERVADO O REGRAMENTO APLICÁVEL - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 42 DA LEI DE DROGAS E 59 DO CÓDIGO PENAL - BASES NO PISO. ADEQUADO O NÃO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO, UMA VEZ QUE NÃO SERVIU DE FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAR PENA AQUÉM DO PISO - SÚMULA 231, DO C. STJ. - REDUTOR DESCABIDO NA ESPÉCIE - REGIME PRISIONAL FECHADO INALTERADO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE RESTRITIVAS DE DIREITOS DESCABIDOS - RECURSO DESPROVIDO". (TJSP; Apelação Criminal 1502209-62.2021.8.26.0540; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/08/2022; Data de Registro: 15/08/2022) g.N.

Não bastasse, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu, recentemente:

"Agravamento regimental no habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Matéria não analisada na apelação. Óbice à inovação em sede de embargos de declaração. Constrangimento ilegal inexistente, Atenuante da confissão espontânea. Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça STJ. Édito condenatório apoiado em outros elementos. Não incidência. Precedentes. Agravamento regimental desprovido. 1. [...] 2. Ainda que controverso o fato de que o paciente assumiu a autoria do delito, esse dado não foi utilizado para a formação do convencimento do julgador. Conforme se verifica, a condenação está amparada no testemunho da vítima e dos policiais condutores da prisão, sendo portanto, inviável a redução da reprimenda. Precedentes, 3. Agravamento regimental desprovido (STJ AgRg no HC 648.216/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08.06.2021, DJe, 15.06.2021).g.n

"A Súmula 545/STJ prevê que a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação. Evidenciado que a confissão informal do réu somente foi explicitada na transcrição dos depoimentos dos policiais condutores, não tendo, todavia, sido utilizada em momento algum para embasar a condenação, sequer citada pelo magistrado sentenciante, deve ser afastada a possibilidade de reconhecimento da atenuante do art. 65, III, 'd', do Código Penal" (AgRg no AREsp 1599610/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020).

"No mais, quanto à atenuante da confissão espontânea, verifico que sua aplicação foi devidamente afastada, no caso, pelo Juízo sentenciante, "em razão de sua inutilidade para o desate da ação penal", tendo o Magistrado pontuado que "a confissão de quem foi preso em flagrante, com imensa quantidade e variedade de drogas, além de apetrechos para a preparação dos entorpecentes, não tem o intuito de colaborar para a elucidação dos fatos, tratando-se de fato prescindível para a condenação" (fl. 54). Nesse contexto, considerando que a confissão do Acusado não foi utilizada pelas instâncias ordinárias como reforço de fundamentação da condenação, não se aplica a Súmula n. 545 desta Corte Superior, segundo a qual "[q]uando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal" (HC n. 668.711, Ministra Laurita Vaz, DJe de 21/03/2022).

Na última etapa, majoram-se as penas do crime de roubo em mais 1/3, pelo concurso de pessoas, perfazendo 08 anos, 03 meses e 16 dias de reclusão e 18 dias-multa.

Por fim, reconhece-se o concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menores (STJ, HC 230.314/ES), somando-se mais 1/6 à pena do crime mais grave - roubo - observada a regra do parágrafo único do art. 70 do Código Penal, definindo-se a condenação em 09 anos, 08 meses e 03 dias de reclusão e 21 dias-multa.

O valor de cada dia-multa é o unitário mínimo.

O réu, reincidente, deverá iniciar o cumprimento da pena no regime fechado, nos termos do art. 33 do Código Penal. Sem prejuízo, o crime de roubo, praticado em comparsaria, denota uma periculosidade acentuada do agente, bem como evidente gravidade em concreto, cujo processo de ressocialização deve ser encetado no regime mais rigoroso. Bem por isso, a regra, no caso de roubo qualificado, é a fixação do regime inicial fechado em relação à sanção privativa de liberdade (STF, HC nº 74.301-3, rel. Min. Maurício Correa; TACRIM-SP, RJDTACRIM 16/143, 10/119). Na mesma direção:

"Roubo qualificado - Corréu primário - Crime praticado com grave ameaça contra a pessoa e em concurso de agentes - Ação que abala a ordem pública e recomenda enérgica intervenção estatal - Regime fechado - Possibilidade - Recursos improvidos. [...] Por fim, o regime fechado para ambos era mesmo de rigor, a despeito da primariedade do corréu Kennedy e do pleito da Defesa, já que se trata de crime cometido mediante grave ameaça e em concurso de agentes, o que denota a periculosidade do roubador. Ações dessa natureza, ademais, causam abalo à ordem pública, cada vez mais atemorizada com o avanço da violência, a ponto de recomendar enérgica interferência estatal, na esteira, aliás, de entendimento desse E. Tribunal de Justiça: "O regime prisional inicial fechado revela-se pertinente, em face da gravidade dos crimes, que demonstram a periculosidade concreta dos agentes e tanto intranquilizam a sociedade, exigindo resposta enérgica, com a qual não é suficiente, compatível e adequada solução mais branda". (Apelação nº 0017323-72.2017.8.26.0050, 11ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Xavier de Souza, julgado em 28/03/2018). [...]" (TJSP; Apelação Criminal 1504097-37.2018.8.26.0228; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/03/2020; Data de Registro: 19/03/2020).

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu JONATHAN FERREIRA DE SANTANA, qualificado nos autos, à pena de 09 anos, 08 meses e 03 dias de reclusão, sob o regime inicial fechado, e a pagar 21 dias-multa, no unitário mínimo por incursão no inciso II do §2º do art. 157 do Código Penal e no art. 244-B da Lei nº 8.069/90, em concurso formal.

Denego o apelo em liberdade, inalterados os fundamentos da custódia cautelar.

Com o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do réu no rol dos culpados.

Defiro os benefícios da justiça gratuita (fl. 140).

P.I.C.

Paulo Antonio Canali Campanella - Juiz de Direito
(assinado eletronicamente)

Mauá, 10 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA